

ACCORDO
SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Il giorno 8 del mese di ottobre 2025 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati n. 48, si sono riuniti, per ISPRA il Presidente, Dott. Stefano Laporta, e il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Siclari, e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente Accordo.

PREMESSA

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'art. 45 e l'allegato I.10 in tema di incentivi alle funzioni tecniche, per come integrati e modificati dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

CONSIDERATO CHE il comma 2 del citato art. 45 prevede che la stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture poste a base delle procedure di affidamento stesse;

VISTO il comma 3 del citato articolo, il quale prevede che l'80% delle risorse di cui al comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori;

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. b) del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che il principio di risultato costituisce criterio prioritario per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, secondo le modalità previste in sede di contrattazione collettiva;

VISTO l'art. 123, comma 4 del CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;

RAVVISATA pertanto, l'esigenza di dare attuazione alle norme sopra riportate e di procedere alla sottoscrizione di un Accordo concernente la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE in data 29 aprile 2025 è stata sottoscritta, tra la delegazione di parte pubblica di ISPRA e le OO.SS. firmatarie del Comparto Istruzione e ricerca, l'*Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche*;

VISTO il verbale n. 7 del 29 maggio 2025 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato parere positivo in ordine ai profili di compatibilità economico-finanziaria della predetta Ipotesi di Accordo, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001;

VISTA la nota DFP prot. n. 70501 del 1 ottobre 2025 e nota MEF-RGS prot. n. 211827 del 29 settembre 2025, i Ministeri vigilanti hanno rilasciato il proprio nulla osta alla succitata Ipotesi di Accordo nei limiti delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, D. lgs. 165/2001.

CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Accordo disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie da attribuirsi al personale che svolge funzioni tecniche per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, per come integrato e modificato dal D.lgs. n. 209/2024.

Articolo 2

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per gli appalti di lavori, servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione delle risorse per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Istituto sono attribuiti, per le diverse figure individuate, nelle percentuali indicate nelle seguenti tabelle da considerarsi parte integrante del presente Accordo:

- **Tab. A – Procedura di Lavori;**
- **Tab. B – Procedura di Servizi e Forniture.**

Articolo 3

Disposizioni finali

Le Parti concordano, al permanere dei presupposti legittimanti, circa la ultravigenza delle disposizioni del presente Accordo, sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo in materia ovvero a seguito di formale richiesta di revisione presentata da una delle Parti firmatarie.

Tab. A - Procedura di Lavori

Procedura di Lavori	Quota Incentivo %
Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	2
Responsabile unico del progetto (RUP)	20
Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	9
Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	2
Redazione del progetto esecutivo	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Predisposizione dei documenti di gara	8
Direttore dei lavori (DL)	16
Ufficio di direzione lavori (Direttore/i operativo/i; Ispettore/i di cantiere)	10
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2
Incaricato del collaudo tecnico-amministrativo	7
Incaricato della regolare esecuzione	7
Incaricato del collaudo statico (ove necessario)	7
Coordinamento dei flussi informativi	2

[Handwritten signatures and initials]

Tab. B - Procedura di Servizi e Forniture

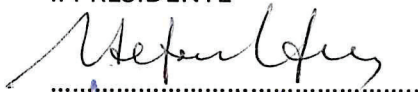
Procedura di Servizi e Forniture	Quota incentivo %
Incaricati della programmazione della spesa per investimenti	2
Responsabile unico del progetto (RUP)	22
Collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	15
Predisposizione dei documenti di gara	13
Direttore dell'esecuzione (DEC)	19
Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	12
Incaricato della verifica di conformità/regolare esecuzione	15
Coordinamento dei flussi informativi	2

Am
al
Se
WZ
A
RSC

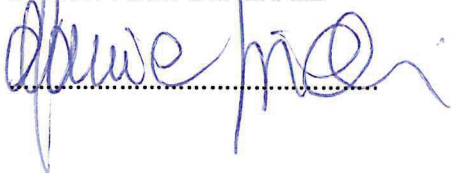
Letto, confermato e sottoscritto

ISPRA

Il PRESIDENTE



Il DIRETTORE GENERALE



OO.SS.

CISL FSUR



FLC CGIL



SNALS CONFSAL

.....
FEDERAZIONE GILDA UNAMS



ANIEF

